

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2307/2539

เด็ก หญิง วรางคณา จงดงาม
โดย ร้อยตำรวจเอก หญิง จรรยา จง
ดงาม ผู้แทนโดยชอบธรรม

โจทก์

โจทก์

นาย เกษม จงดงาม

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1704 วรรคสอง

ในขณะที่เจ้ามรดกเขียนพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่จำเลยนั้นมีผู้อื่น
ควบคุมคอยบอกให้เขียนโดยเจ้ามรดกมีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์พินัยกรรมจึงเป็น
อันเสียเปล่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1704วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าพินัยกรรมฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม2532 ของเจ้า
มรดกเป็นโมฆะ และให้จำเลยส่งมอบหรือจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ที่ดินตาม
โฉนดที่ดินเลขที่ 4469 และ7838 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
และเงินในธนาคารออมสิน สาขากาญจนบุรี ทั้งหมดกลับคืนมาเป็นของโจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นหลานของเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดเดียวกัน
ไปมาหาสู่และคอยดูแลเจ้ามรดกอยู่เป็นประจำเจ้ามรดกทำพินัยกรรมขณะที่มีสติ
เขียนหนังสือเองและตัดสินใจเอง จำเลยจึงยื่นคำร้องขอต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดก
โดยทายาททุกคนยินยอมไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใดเจ้ามรดกมีอาการปกติจะป่วยเป็น

โรคจิตประสาทหรือไม่จำเลยไม่รับรอง แต่จำเลยเห็นว่าเจ้ามรดกมีความจำดีตลอด พุดจารู้เรื่อง แม้ขณะจดทะเบียนหย่ากับร้อยตำรวจหญิงจรรยา ก็จดทะเบียนโดย สภาพจิตปกติ ดังนั้นพินัยกรรมที่เจ้ามรดกทำขึ้นจึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย จำเลยจึงเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมทั้งโจทก์ฟ้องเพิกถอนพินัยกรรมเกิน กำหนดอายุความแล้ว หลังจากศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกแล้วจำเลยได้ แบ่งเป็นทรัพย์มรดกแก่ผู้มีสิทธิและได้ขายทรัพย์มรดกให้แก่บุคคลที่มีชื่อโดยสุจริต ถูกต้องมิได้เบียดบังยกย้ายถ่ายเททรัพย์มรดกตามที่โจทก์อ้างเพราะเป็นสิทธิของ จำเลยโดยชอบตามพินัยกรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่าในขณะที่เจ้ามรดกเขียนพินัยกรรมยก ทรัพย์มรดกให้แก่จำเลยตามเอกสารหมายเลข 1 นั้นมีผู้อื่นควบคุมคอยบอกให้เขียน โดยเจ้ามรดกมีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ดังที่โจทก์นำสืบพินัยกรรมตามเอกสาร หมายเลข 1 จึงเป็นอันเสียเปล่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1704วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาลับว่า พินัยกรรมฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2532ของเจ้ามรดกเป็นอัน เสียเปล่า ให้จำเลยส่งมอบที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 4469 และ 7838 ตำบลแก่ง เสียน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และเงินในธนาคารออมสิน สาขา กาญจนบุรี ซึ่งเป็นของเจ้ามรดกคืนให้แก่โจทก์

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชรโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ